

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Exploração de Prestígio (art. 357 do CP)

EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO

Veja como o crime de “EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO” está tipificado no Código Penal:

Exploração de prestígio

Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Comete o crime a pessoa que SOLICITA ou RECEBE (dinheiro ou qualquer outra utilidade) **A PRETEXTO DE INFLUIR em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha.**

A conduta que o Código Penal visa punir é a do PARTICULAR que **SIMULA (FINGE) TER INFLUÊNCIA SOBRE juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha** solicitando ou recebendo dinheiro ou utilidade.

O PARTICULAR faz alguém ter a FALSA IDEIA de que ele tem PODER PARA **INFLUENCIAR em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha.**

Quanto a consumação do crime, observem a seguinte diferença quanto as condutas que podem levar a **EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO.**

O particular **SOLICITA** dinheiro/utilidade A PRETEXTO DE INFLUIR em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Nesse caso o **crime é FORMAL, porque não é necessário que o dinheiro/utilidade seja materialmente recebida pelo particular. Nessas condutas, o crime se consuma no momento da SOLICITAÇÃO.**

O particular **RECEBE** dinheiro/utilidade A PRETEXTO DE INFLUIR em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Nesse caso o **crime é MATERIAL, porque é necessário que o dinheiro/utilidade seja materialmente recebida pelo particular. Nessa conduta, o crime se consuma no momento do RECEBIMENTO.**

Agora que você entendeu a conduta incriminada, ou seja, o que é EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO, vamos reler o tipo penal apontando uma causa de aumento de pena:

Exploração de prestígio

Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único - As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.

Veja que pena **SERÁ AUMENTADA DE UM TERÇO** se o PARTICULAR quando praticar o **EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO** der a entender (**ALEGAR, INSINUAR**) que parte daquele dinheiro/utilidade **será DESTINADA ao juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**.

Ora, é um caso ainda mais grave. O PARTICULAR passa a **FALSA IDEIA** de que ele tem **PODER PARA INFLUENCIAR, e que o dinheiro/utilidade também será destinado ao juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**.

Para finalizar a aula, você deve ficar atento com o crime de **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA**. A ideia da exploração de prestígio é praticamente a mesma do **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA**.

No **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA** pune-se quem *solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado* **por funcionário público no exercício da função**. É um crime praticado por particular **contra a Administração em Geral**.

Já **EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO** pune-se quem *solicita ou recebe dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir* **em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**. É um crime contra a **ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA**. Trata-se de um crime mais específico, ou seja, o Código Penal resolveu criar um crime ESPECIAL para o particular que **SIMULA** ter o poder de influenciar em **juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**.

Então fiquem atentos, se sua questão falar que o particular solicita ou recebe dinheiro a **PRETEXTO DE INFLUIR em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**, possivelmente, estaremos diante da **EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO**. Se for um outro funcionário público, poderá ser **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA**.

Resumo

EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO

Exploração de prestígio

Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único - As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.

Comete o crime a pessoa que **SOLICITA** ou **RECEBE** (dinheiro ou qualquer outra utilidade) **A PRETEXTO DE INFLUIR em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**.

O Código Penal visa punir é a do PARTICULAR que **SIMULA (FINGE) TER INFLUÊNCIA SOBRE juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha** solicitando ou recebendo dinheiro ou utilidade.

Quanto a consumação do crime, observem a seguinte diferença quanto as condutas que podem levar a **EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO**:

- O particular **SOLICITA** dinheiro/utilidade **A PRETEXTO DE INFLUIR em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha**. Nesse caso o **crime é FORMAL, porque não é necessário que o dinheiro/utilidade seja materialmente recebida pelo particular. Nessas condutas, o crime se consuma no momento da SOLICITAÇÃO**.

- O particular **RECEBE** dinheiro/utilidade A PRETEXTO DE INFLUIR em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Nesse caso o **crime é MATERIAL, porque é necessário que o dinheiro/utilidade seja materialmente recebida pelo particular. Nessa conduta, o crime se consuma no momento do RECEBIMENTO.**

A pena **SERÁ AUMENTADA DE UM TERÇO** se o PARTICULAR quando praticar o **EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO** der a entender (**ALEGAR, INSINUAR**) que parte daquele dinheiro/utilidade **será DESTINADA ao juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha.**

Se sua questão falar que o particular solicita ou recebe dinheiro a PRETEXTO DE INFLUIR em **outro tipo de funcionário público**, possivelmente, estaremos diante do TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, e não da EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO que só se aplica no caso de **juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha.**

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
